

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת עידית סילמן
ינון אזולאי

1034/25/פ

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – הסדרת העיסוק בניתוח התנהגות), התשפ"ג–
2022

1. תיקון סעיף 2 בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח–2008 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "תזונאי", "דיאטן" יבוא :
"מנתח התנהגות" – מי שניתנה לו תעודת מנתח התנהגות".
2. תיקון התוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פרט 8 יבוא :
הראשונה
"9. ניתוח (1) תואר אקדמי שני בניתוח תעודת מנתח התנהגות או תעודת הכשרה התנהגות" מקצועית בניתוח התנהגות ;
(2) הכשרה מעשית במשך תקופה שנקבעה בתקנות ;
(3) עמידה בבחינות שקבע המנהל.
3. תיקון התוספת השלישית לחוק העיקרי, אחרי פרט 8 יבוא :
השלישית
"9. ניתוח התנהגות מנתח התנהגות"
4. תיקון חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח–1988², בסעיף 18(ג), אחרי "הריפוי בעיסוק" יבוא "ניתוח ההתנהגות" ואחרי "מרפא בעיסוק" יבוא "מנתח התנהגות".
5. תיקון חוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996³, בסעיף 2 –
החולה
(1) בהגדרה "מטפל", אחרי "מרפא בעיסוק" יבוא "מנתח התנהגות" ;

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 720.

² ס"ח התשמ"ח, עמ' 114.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

(2) בהגדרה "מרפא בעיסוק", פיזיותרפיסט", "קלינאי תקשורת", "תזונאי-דיאטן", "קרימינולוג קליני", "פודיאטר", "פודיאטר מנתח", "כירורקט", אחרי "מרפא בעיסוק" יבוא "מנתח התנהגות".

תיקון חוק שיקום 6. בחוק שיקום נכס נפש בקהילה, התש"ס-2000, בסעיף 2, בהגדרה "עובד נכס נפש בקהילה" מקצועי, אחרי "עובד סיעודי" יבוא "מנתח התנהגות".

תחילה 7. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר

מטרתו של החוק המוצע היא להסדיר את מקצוע ניתוח ההתנהגות בחוק. חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), מסדיר כיום את העיסוק במקצועות ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת, תזונה-דיאטנות, קרימינולוגיה קלינית, פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית וכירורקטיקה.

בהצעת חוק זו מוצע להסדיר את הטיפול בניתוח התנהגות כדי להבטיח את הרמה המקצועית ההולמת של העוסקים במקצוע זה ולהגן על בריאות הציבור, בשים לב לכך שילדים הם הקבוצה העיקרית שלה ניתן טיפול בניתוח התנהגות.

מקצוע ניתוח התנהגות מהווה מקצוע בתחום בריאות הנפש בעולם. הארגון העולמי Association for Behavior Analysis International (ABAI) מוביל את ההכרה (אקדמיטציה) לתכניות לימוד בתחום ניתוח התנהגות. בשנת 2000 הוקם בארה"ב ועד מנהל של מקצוע ניתוח התנהגות Behavior Analyst Certification Board (BACB) אשר הסדיר את המקצוע בארה"ב על ידי קביעת סטנדרטים, קוד אתי, ומבחני הסמכה בנושא.

בישראל תחום ניתוח התנהגות קיים מזה כ-30 שנה במערכות שונות לרבות חינוך, רווחה, משפחה, בריאות ובריאות הנפש. פרופסיה זו מיושמת כחלק בלתי נפרד מהטיפול במגוון תחומים: אוטיזם, הפרעות התנהגות, הפרעות נפשיות ועוד. אנשי מקצוע בתחום ניתוח התנהגות מועסקים כיום בגני תקשורת, מעונות יום שיקומיים, מחלקות אשפוז פסיכיאטריות ובמערכת החינוך המיוחד והרגיל במתן שירותי טיפול ותמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

המצב הקיים בו אין הסדרה של המקצוע ואין פיקוח על איכות הטיפול מסכן את הציבור ובכלל זה אוכלוסייה רחבת היקף של קטינים עם צרכים מיוחדים, ועלולות להיות לכך השלכות הרוח גורל על המטופלים. זאת, בשים לב לכך שהטיפול ניתן, בדרך כלל, או פעמים רבות, בשלבים קריטיים בהתפתחותו של הילד. טיפול שאינו הולם ימנע מהילד להשיג את אבני הדרך הנחוצות לו, ולעיתים יגרום לגרסיה ולהתדרדרות בתפקוד.

בנוסף, ללא הסדרה והכרה המאפשרות מתן טיפול במימון המדינה, נפגעות אוכלוסיות מוחלשות שידן אינה משגת לממן את הטיפולים בעצמן. כמוכן שנגרמת גם פגיעה באוכלוסיות נוספות שנאלצות להוציא מכיסן סכומים גבוהים ביותר, על מנת לקבל טיפול חיוני זה של ניתוח התנהגות.

הטעמים המנויים לעיל להסדרת מקצוע ניתוח ההתנהגות הם בין הטעמים המרכזיים שהובילו

⁴ ס"ח התש"ס, עמ' 231.

לחקיקת החוק להסדרת מקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 ולהוספת מקצועות בריאות לחוק לאורך השנים.

ניתוח ההתנהגות הוא טיפול בסיסי שניתן היום למרבית הילדים עם אוטיזם, ולילדים רבים נוספים, בדיוק באותו אופן שבו ניתן לאוכלוסיות רבות טיפול על ידי מרפא בעיסוק או באמצעות קלינאי תקשורת (שהינם מקצועות בריאות מוכרים).

אשר על כן קיימת חשיבות רבה להסדרת המקצוע לטובת כלל הציבור בישראל. הוראות מעבר לגבי מנתחי התנהגות שעוסקים כיום במקצוע ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה. הצעת חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת (פ/3509/24), על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/3633/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/3916/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)